

1500829-09.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... que o acusado foi preso em flagrante por roubo majorado com emprego de arma branca (faca). Disse que não foi ameaçado durante a elaboração do flagrante, porém, o réu estava agressivo e disse para uma investigadora que iria "colocar fogo no carro dela". Informou que teve mais contato com o acusado durante o transporte dele. Afirmou que não estava acompanhado durante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500829-09.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500829-09.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ AUGUSTO BERNARDES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

LUIZ AUGUSTO BERNARDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 147 e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, combinado com o artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 05 de junho de 2021, em horário não apurado, no trajeto entre as cidades de General Salgado/SP e Araçatuba/SP, o réu ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave ao Delegado de Polícia Filipe Carneiro Albuquerque Santana.

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 18h50min., defronte do edifício da Polícia Civil local, situada na Rua José Pedro dos Santos, nº 584, Bairro Higienópolis, nesta cidade e comarca de Araçatuba/SP, o réu deteriorou as luzes de

freio, de ré e da placa; o limpador do vidro traseiro; o sensor de segurança; parte da fiação elétrica; a trava de segurança e o forro da tampa do acabamento da lataria do porta-malas da viatura da Polícia Civil de placas DJM2615/Araçatuba-SP, que integra o patrimônio do Estado de São Paulo.

O réu foi preso em flagrante em 05/06/2021. Pela r. decisão de fls. 55/57 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido em 06/06/2021 (fls. 72/73).

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2021 (fls. 104/105). O réu foi citado (fl. 115) e apresentou resposta à acusação às fls. 120/125. Pela r. decisão de fls. 132/135 foi mantido o recebimento da denúncia e deferido ao acusado a gratuidade de justiça. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha em comum, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 160/165).

Sobreveio r. decisão de fl. 161 que revogou a prisão preventiva do acusado. Alvará de Soltura cumprido em 12/11/2021 (fls. 182/184).

Em alegações finais orais (fls. 160/161), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado somente pelo crime descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa, não restando comprovada nos autos a prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal. Na dosimetria da pena, pleiteou que seja observada a primariedade do acusado.

Em alegações finais (fls. 176/181), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição sumária do acusado quanto ao delito de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, que seja aplicada somente a pena de multa. Com relação ao delito de dano qualificado, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, devendo ser considerados os bons antecedentes e a primariedade do acusado. Pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal e aplicação do regime inicial aberto, com observância do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é parcialmente procedente, impondo-se a condenação do acusado somente pela prática do crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), absolvendo-o em relação ao delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal) contra a vítima Filipe Carneiro Albuquerque Santana.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 12/14), imagens de fls. 18/20, laudo pericial de fls. 92/97, relatório policial (fls. 82/83), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A vítima Filipe Carneiro Albuquerque Santana, ouvido em juízo (fl. 162), disse que na data dos fatos efetuou a prisão em flagrante do acusado por um crime de roubo em General Salgado/SP. Relatou que estava fazendo o transporte do réu, da cidade de General Salgado/SP para Araçatuba/SP, sendo que no trajeto o acusado ameaçou o depoente dizendo que “quando ele saísse, a gente iria conversar” e que “já, já ele estaria na rua”. Relatou que, naquele momento, não se sentiu ameaçado. Disse que ao chegarem à cidade de Araçatuba/SP, o réu começou a ficar agressivo e passou a quebrar a viatura policial. Informou que decidiu representar contra o acusado pela ameaça e dano à viatura policial, pois o depoente não queria ser prejudicado junto

à Corregedoria da Polícia Civil, uma vez que a viatura estava sob a sua responsabilidade. Esclareceu que o acusado quebrou uma peça de plástico do guarda-presos, chutou o banco e se debateu, quebrou lanterna e a parte elétrica do carro, por conta das pancadas. O réu somente não conseguiu quebrar a estrutura de acrílico da viatura, porque ela era flexível. Disse que ocupa o cargo de Delegado de Polícia desde fevereiro de 2020, sendo que anteriormente exercia a profissão de advogado e atuava na área criminal. Relatou que o acusado foi preso em flagrante por roubo majorado com emprego de arma branca (faca). Disse que não foi ameaçado durante a elaboração do flagrante, porém, o réu estava agressivo e disse para uma investigadora que iria "colocar fogo no carro dela". Informou que teve mais contato com o acusado durante o transporte dele. Afirmou que não estava acompanhado durante o transporte do acusado. Reiterou que o acusado disse "quando eu sair, a gente conversa" e "já, já eu tô na rua". Disse que ficou um pouco assustado no momento que o réu começou a quebrar a viatura. Acredita que o acusado estava embriagado, pois estava muito alterado. Informou que se sentiu um pouco ou quase nada ameaçado, em decorrência do risco da profissão. Esclareceu que foi uma situação constrangedora. Disse que já sofreu ameaça velada no exercício na profissão, mas não de forma direta, como no presente caso. Afirmou que se tivesse medo de preso, não seria Delegado de Polícia. Disse que representou pelo crime de ameaça porque acredita que o delito estava configurado. Informou que os danos na viatura foram internos. Por fim, disse que o acusado estava com as pernas e mãos algemadas.

A testemunha comum Manoel Francisco Maximo Nogueira, policial civil ouvido em juízo (fl. 163) disse que estava iniciando o seu plantão quando foram informados de que ocorria um problema com o transporte de preso da cidade de General Salgado/SP para Araçatuba/SP, motivo pelo qual o depoente foi ajudar o Delegado Filipe. Informou que, após a chegada da viatura, fecharam o portão e percebeu movimentação dentro do veículo, porém, não foi possível enxergar o que acontecia. Afirmou que a viatura chacoalhava. Quando abriu a viatura, viu o acusado muito agitado e partes do veículo quebradas. O acusado desceu e foi acompanhado até a carceragem, sendo revistado por motivos de segurança. Naquela ocasião, foi realizado o autor prisão em flagrante por dano ao patrimônio público. Informou que a lanterna traseira da viatura estava quebrada, bem como algumas partes de plástico do forro traseiro. Afirmou que o acusado arrancou a lanterna e danificou a fiação elétrica do veículo. Disse que havia lâmpada quebrada no chão do guarda-presos. Por fim, relatou que não presenciou nenhuma ameaça proferida pelo acusado na Delegacia.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 164/165), o réu Luiz Augusto Bernardes da Silva disse que no dia dos fatos tinha feito uso de drogas e realizou um assalto pelo qual foi preso em flagrante. Informou que ao ser conduzido, estava com uma cartela de remédios no bolso e começou a tomá-los dentro da viatura. Disse que "saiu fora de si" e começou a danificar a viatura policial por dentro. Afirmou que quebrou o forro interno e a fiação elétrica do veículo, a qual puxava com as mãos. Disse que não se recorda de ter proferido ameaças ao Delegado de Polícia, mas em razão do seu estado naquele momento, pode sim, ter dito as palavras descritas pela vítima. Disse que consumiu cocaína no dia dos fatos e ainda não tinha dormido naquela data, quando praticou o roubo. Informou que ingeriu uma cartela de "clonazepam" durante o seu transporte de General Salgado/SP para Araçatuba/SP. Fazia uso dessa medicação para ajudá-lo na crise de abstinência da cocaína. Afirmou que já fez tratamento contra o vício de droga, na cidade de Valentim Gentil/SP, na Clínica Terapeuta "Novo Sinai", sendo que ficou internado por seis meses. Narrou que ficou dois anos sem consumir droga, porém, voltou a usar entorpecente quando retornou do Mato Grosso, onde residia, e terminou um relacionamento amoroso. Disse que ficou endividado com um traficante e praticou o roubo para pagar sua dívida. Informou que assinou um documento no qual afirmava que não tinha condições de pagar os danos causados na viatura policial. Disse que recebeu orçamentos do Estado acerca dos danos nos valores de R\$ 800,00 a R\$ 1.700,00. Afirmou que não tem condições de pagar os reparos por conta da sua prisão. Disse que foi a primeira vez que teve contato com o Delegado de Polícia, razão pela qual não tem nada contra a

vítima e não teria motivos para ameaçá-lo. Afirmou que é possível ressarcir os danos causados na viatura policial com a ajuda de sua família.

Eis a prova oral produzida.

Quanto ao crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).

Ao término da instrução processual, é certo que o fato apontado pela denúncia restou devidamente comprovado pela prova oral colhida em juízo e laudo pericial de fls. 92/97, que constatou os danos à viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O Delegado de Polícia Filipe Carneiro de Albuquerque Santana e a testemunha comum Manoel Francisco Maximo Nogueira afirmaram em solo judicial, de forma uníssona, que o acusado danificou a viatura enquanto estava sendo conduzido no guarda-presos, quebrando as estruturas de plástico do forro do veículo, lanterna e parte da fiação elétrica. As testemunhas afirmaram, ainda, que o réu estava muito agitado e agressivo, sendo que se debatia e chacoalhava a viatura policial.

Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do delito em questão. Disse que havia consumido cocaína e fez uso de medicamentos, ocasião em que perdeu o controle e começou a danificar o interior da viatura policial. Afirmou que quebrou o forro interno e a fiação elétrica do veículo.

O laudo pericial de fls. 92/97 demonstra com clareza os danos causados pelo acusado à viatura policial: "foram constatados danos no sensor de segurança localizado no interior do porta-malas do automóvel; diversas fiações soltas e danificadas no interior do compartimento de presos; fratura da carenagem plástica do forro da tampa interna do porta-malas; danos na trava de segurança da porta do compartimento de presos; seus sistemas de segurança para tráfego encontravam-se danificados no que diz respeito à luz de freio, luz de ré e luz de placa traseiros flanco esquerdo do veículo; foi observado danos de funcionamento no limpador traseiro" (fls. 93/94), sendo corroborado também pelas imagens de fls. 18/20 e 93/97.

Vale destacar que o teor do que foi confessado pelo réu está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A confissão do delito, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.

Inconteste que a viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo, bem de patrimônio do Estado, foi danificada, razão pela qual incide no presente caso a qualificadora do inciso III, do parágrafo único, do artigo 163 do Código Penal.

Não obstante o acusado tenha afirmado que era dependente químico e na data dos fatos estava sob o efeito de cocaína e fez uso de medicamento controlado, tenho que não há nos autos nenhuma prova acerca da presença de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a afastar a responsabilidade penal do acusado.

Portanto, constata-se que o réu tinha conhecimento do ato ilícito que estava cometendo, visto que reconheceu em juízo ter danificado a viatura policial, apresentando sua versão dos fatos de forma coerente. Ademais, mesmo que estivesse sob o efeito de substância entorpecente, o desfecho condenatório seria de rigor, à luz do que preceitua o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido: "A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (artigo 28, II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como a 'maconha', a

morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter, etc." (JTACRIM 85/394).

Portanto, tenho que as provas produzidas são suficientes para ensejar a condenação do réu pela infração ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça (artigo 147, Código Penal).

Ao término da instrução processual, tem-se que os elementos de convicção constantes nos autos não são seguros no que se refere à prática do delito pelo acusado.

Não obstante a vítima Filipe Carneiro de Albuquerque Santana tenha declarado em juízo que o acusado o ameaçou, dizendo "quando eu sair, a gente conversa" e "já, já eu tô na rua", observa-se que afirmou não ter se sentido amedrontado pelo réu.

Registre-se que o ofendido declarou ter se sentido "um pouco" ou "quase nada" ameaçado, em virtude do risco da profissão de Delegado de Polícia que exerce. Ressalta-se que afirmou ter sido uma "situação constrangedora", pois "se tivesse medo de preso, não seria Delegado de Polícia".

A vítima declarou, ainda, que apenas representou pelo crime de ameaça porque acreditava que o delito estava configurado e porque o acusado havia danificado a viatura policial naquela ocasião, após ser preso em flagrante pela prática de roubo majorado.

Quanto à testemunha comum Manoel Francisco Maximo Nogueira, verifica-se que não presenciou nenhuma ameaça proferida pelo réu.

Com relação ao acusado, observa-se que declarou em juízo não se recordar de ter proferido ameaças à vítima, bem como era a primeira vez que tinha contato com o Delegado de Polícia e, por esta razão, não tinha nada contra o ofendido e motivo algum para ameaçá-lo.

Portanto, não há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório, visto que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas em juízo, não podendo ser tomadas como suficientes para a condenação do réu, conforme dispõe o nosso sistema processual pátrio, em seu artigo 155 do Código de Processo Penal.

Desta forma, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de bom alvitre a prolação do édito absolutório.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado é primário e não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 35/36), nada havendo que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Portanto, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância atenuante da confissão espontânea, por ter o réu confessado o delito em questão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada em 06 (seis) meses de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

Torno definitiva a pena acima fixada, ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto.

Por conseguinte, o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, por preencher os requisitos do artigo 44, I a III, e parágrafo 2º, do Código Penal. A prestação pecuniária consistirá no pagamento, em dinheiro, do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, vigente na data do efetivo pagamento, que será revertido em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, conforme artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, observando-se o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Incabível no caso a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que deferida a substituição por pena restritiva de direitos.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para:

A) CONDENAR o réu LUIZ AUGUSTO BERNARDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, além de multa no valor de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime aberto para o início do cumprimento. Substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos moldes expostos na fundamentação desta sentença;

B) ABSOLVER o réu LUIZ AUGUSTO BERNARDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a responder ao processo até aqui solto.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se que o acusado é beneficiário da justiça gratuita (fl. 133).

P. R. e I.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA